

0001510-19.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 4504/2018 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 4504/2018 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 2717/2018 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 1069/2018 - Delegacia de Polícia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001510-19.2018.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001510-19.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 4504/2018 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 4504/2018 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 2717/2018 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 1069/2018 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wendel de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

WENDEL DE CARVALHO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º - A, do Código Penal, porque no dia 02

de agosto de 2018, por volta das 19h10min, na Rua Almeida Júnior, 297, Alto de Itaqué, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, agindo em concurso com indivíduos desconhecidos, caracterizado pela unidade de desígnios, subtraiu, para si, mediante grame ameaça, exercida com arma de fogo, a quantia de R\$ 300,00, cervejas e sorvetes, pertencentes à Padaria Altos de Itaqué.

Recebida e denúncia (fls. 119/121 - com ratificação em fls. 163/164). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 162). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a absolvição do réu, por entender que não restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da comprovada materialidade delitiva restar devidamente demonstrada pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 32/33 e fls. 34/35), não há prova de autoria nos autos.

A testemunha EDMILSON VILLA receberam notícia de um roubo à padaria no centro da cidade. Eram 4 indivíduos. Eram "de menor", bolacha e cebola. De posse das características dos indivíduos e do veículo, um Kadett de cor preta, receberam notícia de que já haviam conseguida fugir de duas viaturas. Viram o momento em que o réu desembarcou do veículo e ingressou em sua residência. Abordado, ele confessou a participação no roubo e que era o piloto de fuga. Indagado a respeito dos demais, nada informou sobre os demais. Disse apenas os apelidos.

Seu colega miliciano WEBSTER FERNANDO DE CARVALHO corroborou os relatos apresentados.

O réu WENDEL DE CARVALHO conta com 30 anos. Está atualmente preso em cumprimento de pena por roubo. Negou os fatos. Foi preso no interior de sua residência. Foi chamado e abordado por cerca de 10 policiais. Ingressaram em sua residência e encontraram a quantia de R\$ 50,00. O seu veículo era preto e não de cor prata como afirmado pelo policial. Não deu depoimento algum em solo policial. Dias antes, havia ocorrido um homicídio de um policial com um carro parecido com o seu. No dia que foi preso, vários policiais apareceram na delegacia pedindo para que o carcereiro abrisse a grade, mas o carcereiro não abriu.

A prova dos autos é frágil e desautorizadora de condenação.

Não há reconhecimento na fase judicial e, próprios depoimentos dos policiais militares trazem dúvidas aos autos.

Isto porque, um dos milicianos afirmou terem perseguido veículo de cor prata, ao passo que o veículo do acusado é de cor preta. Ademais, relataram os milicianos que os dados e características dos roubadores e veículos foram transmitidos por testemunhas que presenciaram os fatos, no entanto, tais testemunhas não foram trazidas em Juízo.

Nesse contexto, considerando que a prisão não se deu em flagrante, não houve testemunhas presenciais, tampouco, qualquer depoimento das vítimas, a absolvição é medida que se impõe ante o frágil contexto probatório dos autos.

Ante o exposto e pelo que mais consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE o pedido da

denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA